phần A là người trực tiếp giao dịch và ký Hợp đồng tín dụng. Để vay khoản tiền trên, Công ty CP A đã được hộ gia đình ông C bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất mảnh của hộ gia đình ông C tại địa chỉ Từ Liêm, Hà Nội. Quyết định vay vốn của Công ty CP A đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Theo Hợp đồng tín dụng, thời hạn vay là 12 tháng, lãi vay ngân hàng sẽ được trả hàng tháng, tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày cuối kỳ hạn. Khoản tiền vay này đã được Ngân hàng B chuyển cho Công ty A theo phương thức chuyển khoản vào ngày 15/5/2007. Thực tế, trong Hồ sơ vay vốn có một số tài liệu là giả, cụ thể: Hợp đồng nhập khẩu máy tính (chữ ký và con dấu của Công ty Xuất khẩu là giả); Biên bản Họp Hội đồng quản trị và chữ ký và con dấu của các thành viên Hội đồng quản trị là giả (trừ chữ ký của chủ tịch Hội đồng quản trị). Ngày 18/5/2007, với tư cách là chủ tài khoản của Công ty CP A, ông D đã ra Ngân hàng rút tiền và bỏ trốn. Ngày 20/3/2008, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can D. Ngày 10/7/2008, Công an Thành phố Hà Nội đã bắt được ông D khi đang trong quá trình lẩn trốn tại Tỉnh H.

1. Theo quan điểm của anh /chị, Công an thành phố Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh nào sau đây?

- Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự;
- Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 Bộ luật Hình sự;
- Tội tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự;

Anh/ chị hãy đưa ra lập luận để bảo vệ quan điểm của mình.

2. Với tư cách là người bào chữa cho bị can D, anh/chị sẽ cần chuẩn bị những thủ tục gì để vào trịa giam gặp bị can D
3. Khi gặp bị can D trong trại gia, anh/ chị nên hỏi những vấn đề gì?
4. Với tư cách là người bào chữa cho bị cáo D, anh/ chị hãy chuẩn bị bản tóm tắt bản luận cứ để bảo về cho thân chủ của mình?

Bài B.

Công ty TNHH Hoàng Gia có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty Cổ phần xây dựng Bình Tân có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Công ty Cổ phần xây dựng Bình Tân có nhận thầu xây dựng trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Gia tại đường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.